

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215/2531 นาย มงคล เพาะระ บุญ
นาย ปรง สุพรรณณี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 14

พฤษจิกายน 2529 มาตรา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 ข้อ 2 กำหนดว่า ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับแก่ (1) งานเกษตรกรรม ฯลฯ (2) งานอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนด แสดงว่ากิจการที่ไม่อยู่ใน บังคับเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องมีการกำหนดขึ้นตามข้อ 2 ดังกล่าว เมื่อยังมิได้มีการกำหนดว่า การจ้างแรงงานที่มีได้วัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรในทางเศรษฐกิจไม่ อยู่ในบังคับของประกาศนี้ซึ่งเป็นประกาศที่มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองแรงงาน ต่างกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานแล้ว การจ้างแรงงาน ดังกล่าวจึงอยู่ในบังคับเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้ทำผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและตลอดเวลาที่โจทก์ทำงานกับจำเลย จำเลยจ่ายค่าจ้างไม่ครบตามค่าจ้างขั้นต่ำ และโจทก์ยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพัก

ผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณีด้วย ขอให้บังคับจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย ค่าจ้าง และค่าชดเชยพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นกรรมการแพลตฟอร์มชุมชนดินแดงโดยได้รับเงินมาจากสภาชุมชนเป็นค่าพัฒนารักษาความสะอาดได้ใช้เงินนี้จ่ายเป็นค่าจ้าง โจทก์ไม่มาทำงานดดยไม่มีใครบอกเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า กิจการที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรในทางเศรษฐกิจนั้น หมายถึงว่าเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วจะฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี ค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด เงินทดแทน ไม่ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน แต่ในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้กล่าวถึงไว้เลยว่า ถ้าเป็นกิจการที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรในทางเศรษฐกิจแล้วไม่ต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ประสงค์เพียงให้จำเลยทั้งห้าจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งตามประกาศดังกล่าวทุกฉบับ โดยเฉพาะฉบับที่16 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 ได้กำหนดไว้ในข้อ 2 ว่า"ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับแก่ (1) งานเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่งานเพาะปลูก งานประมง งานป่าไม้ และงานเลี้ยงสัตว์ (2) งานอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้อนุมัติ" สำหรับงานอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้อนุมัตินั้น จนบัดนี้ยังไม่ปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประเภทของงานดังกล่าวไว้ ที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดกิจการที่มีให้ใช้บังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.

2515 กำหนดว่ามีให้ใช้บังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน
แก่กิจการดังต่อไปนี้...(2) การจ้างงานที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรในทาง
เศรษฐกิจ" นั้นเห็นว่า ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานใน
ส่วนที่เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปหาได้รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วยไม่ เพราะถ้า
จะให้การจ้างงานที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรในทางเศรษฐกิจได้รับความ
คุ้มครองไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วยแล้ว ในประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 16 ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดความในข้อ 2 ที่
ว่า "ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับแก่ (1) งานเกษตรกรรม ฯลฯ (2) งานอื่นตามที่กระทรวง
มหาดไทยจะได้กำหนด" ไว้อีก ความในข้อ 2 แห่งประกาศดังกล่าวแสดงว่า กิจการ
ใดที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องได้กำหนดขึ้นเป็นพิเศษอีกชั้น
หนึ่งต่างหาก เมื่อยังมีได้มีการกำหนดว่าการจ้างงานที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวง
กำไรในทางเศรษฐกิจไม่อยู่ในบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่า
จ้างขั้นต่ำ จำเลยทั้งห้าก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดไว้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งห้าจ่ายค่าจ้างในส่วนที่ยังต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
โดยรวม 11,860 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ